

美国301关税查询标准流程图（SOP）

修订页 | 数据基准日：2026-09-01 (HTS 2026HTSRev17) | 本页为最新修订说明，置于原文之前；原流程图主体（判定逻辑）仍然有效，涉及状态变化之处以本页为准。

一、301关税查询逻辑核验结论（基准日 2026-09-01）

经以 USITC 最新 HTS 修订版（2026HTSRev17）全量校验：第99章注释20（301清单1-4A）与注释31（301战略产业）的内容指纹与上一基准（Rev11）完全一致，301各清单税号、税率与排除安排无任何变化。本流程图的301判定主流程（税号归章 → 查注释20/31 → 匹配清单与排除 → 确定加征税率）继续有效，无需修改。变化集中在与301并行叠加的其他措施层，详见下表。

二、并行措施层状态变化（2026-07-18 → 2026-09-01）

措施层	2026-09-01 状态	依据	对301查询的影响
301关税（清单1-4A / 战略产业）	不变。Rev11→Rev17 期间注释20 / 31 指纹一致，清单1-4A（10,008码）、战略产业（395码）、排除（178码）均未变动。	HTS第99章注释20/31（Rev 17 指纹校验）	原判定步骤继续有效
301强迫劳动 FLIP（+12.5%）	新增叠加层（07-24 生效）。注释52，对华9903.05.31；豁免2,113码（b /c/d/e清单）；与232金属/汽车/零部件/木材/重卡/半导体及专利药不叠加；与232无人机、多晶硅叠加。	注释52；系统"301FL专项查询页"	301结果之上须再判定该层
Section 122 附加税	已到期（2026-07-24 届满），不再叠加。	注释2；日落条款	该分支删除
IEEPA 关税	已终止，不再叠加。	相关行政令终止公告	该分支删除
232措施	新增三批：药品（专利药100%，注释40，88码，07-31/09-29生效）；无人机（Proc.11055，注释43，09-03生效）；多晶硅（15%+MIP，12-04生效）。金属/汽车/木材/卡车/半导体不变。	91 FR 18183/53699；注释16/33/37/38/39/40/42/43	叠加与豁免判定相应扩展
201保障措施（石英）	新增：TRQ 配额内+25% / 超配额+50%（递减），注释41，9903.45.30/.31，08-15生效；涉6810.99.00、7020.00.60。	Proc. 2026-08-05；注释41	新增独立判定层
双反（AD/CVD）	个案判定，维持原流程。	DOC/ITC 个案裁定	不变

三、修订后的叠加公式（自2026-09-01 起）

合计税率 = 最惠国税率（MFN） + 301加征（7.5%/25% 或战略产业税率） + 301FL（+12.5%，豁免及232不叠加规则见注释52） + 232（按措施） + 201（石英TRQ） + 双反（个案）。已删除：Section 122（07-24 到期）、IEEPA（已终止）。验证：100码对比表已按新口径重做，100/100 逐层一致。

美国301关税查询标准流程图（SOP）

数据基准日：2026年7月18日 配套数据：《美国301关税产品清单（按海关编码）_2026-07.xlsx》 适用范围：中国原产输美产品

起 输入与预处理

查询动作：确定产品的美国HTS税号（8位子目，必要时10位统计报告号）、英文产品描述、原产地。将税号标准化为 xxxx.xx.xx 格式（不带点输入的按 4-2-2 位补点）。

数据源	出口报关单证；HTS第1—97章文本（hts.usitc.gov）；配套工作簿②—⑤表
查询依据	HTS General Notes（归类总规则）；19 CFR Part 134/177（原产地标记与裁定）；CBP“实质性改变”判例

进入301判定

1 四大清单核查（List 1/2/3/4A）

查询动作：将8位子目与HTS第99章第三分章**美国注释20**的现行枚举比对——清单1=注释20(b)、清单2=注释20(d)、清单3=注释20(f)、清单4A=注释20(s)。

数据源	HTS第99章注释20（hts.usitc.gov，逐条解析于工作簿②表，共10,008个8位子目）
查询依据	83 FR 28710（清单1）；83 FR 40823（清单2）；83 FR 47974/84 FR 20459（清单3）；84 FR 43304/85 FR 3741（清单4A，税率15%→7.5%）
命中结果	清单1/2/3：附加25%（申报9903.88.01/.02/.03或.04）；清单4A：附加7.5%（申报9903.88.15）

命中 → 记录清单归属、税率、9903税目，转环节3（排除核查）

未命中 → 转环节2（战略产业加税核查）

未命中清单时

2 战略产业加税核查（注释31，2024年复审+海事301）

查询动作：将8位子目与注释31(b)–(l)枚举比对；对口罩、呼吸器、注射器、底盘车等措施，须进一步比对**10位统计报告号**。注意：列入注释31的394个子目已从四大清单枚举中删除，**与原清单互斥、不重复征收**。

数据源	HTS第99章注释31及9903.91.01–.16/9903.92.10条文（解析于工作簿③表，392项）
查询依据	89 FR 76581（2024年四年复审，2024-09-27起分批生效）；89 FR 101682（2024年12月，多晶硅/硅片/钨，2025-01-01）；注释31(k)(l)（海事301：底盘车、船岸起重机，2026-11-10生效）
命中结果	25%（钢铝/关键矿产/电池部件/钨/非动力锂电池/永磁体/天然石墨，9903.91.01/.06/.11）；50%（太阳能电池、半导体、多晶硅、硅片、纺织呼吸器口罩，9903.91.02/.05/.07）；100%（电动汽车、注射器针头、医用手套、底盘车、起重机，9903.91.03/.08/.12/.14）

命中 → 记录税率与9903税目，转环节4（特殊情形）

未命中 → 初步判定“不属于301范围”，转环节5（并行税种）

任一环节命中后

3 排除条款核查（免征的唯一合法通道）

查询动作：以“10位统计报告号+英文产品描述”**双重比对**现行178项排除——164项常规排除（9903.88.69，注释20(vvv)(i)–(iv)，按原清单分组）+14项光伏制造设备排除（9903.88.70，注释20(www)，8486项下单晶炉、金刚线切割机、扩散炉、PECVD、丝网印刷线等）。税号命中仅算初筛，**产品描述逐字吻合方可享受**。

数据源	HTS注释20(vvv)/(www)；USTR排除公告原文（解析于工作簿④表，含英文裁定描述）
查询依据	USTR排除恢复与延期公告（352项恢复排除中保留164项；光伏设备14项追溯至2024-01-01）； 现行有效期至2026-11-09 23:59（美东时间）
命中结果	申报9903.88.69或9903.88.70，免征对应清单的301附加税（最惠国税率等其他税费照常）



4 特殊情形与时效判定

10位层级措施	纺织口罩／呼吸器（6307.90.9842/.9844/.9850/.9870/.9875，2026年起50%）、肠道喂食注射器（9018.31.0080）、底盘车（8716.39.0090）——同一8位子目下其他产品不征，必须下钻10位
叠加情形	船岸起重机（8426.19.00）：复审税25%（9903.92.10）+海事税100%（9903.91.14） 明确叠加=125% ，2026-11-10起适用；此为301内部唯一叠加情形
关键节点	排除条款2026-11-09届满；海事301（底盘车、起重机）2026-11-10恢复生效；9903.91.05项下半导体等2027-06-23再提高（幅度由USTR提前30日公告）
查询依据	HTS注释31(f)(ii)、(k)、(l)；9903.91.09（2024-05-14前签约起重机例外，2026-05-14已届满）



5 并行税种核查（301之外，必须同步完成）

查询动作：301结论不等于总税负。同一税号须并行核查以下独立措施，各税种**叠加适用**。

最惠国税率	HTS第1—97章“General”栏（hts.usitc.gov）——所有产品适用
232关税	钢铝及其衍生品、汽车及零部件、铜等（9903.80／.81／.85／.94系列；商务部232公告）
IEEPA关税	对华“对等关税”与芬太尼关税（9903.01系列；以总统行政令及CBP CSMS最新指引为准，税率动态调整）
201保障措施	光伏电池组件、洗衣机等（第99章第二分章，USTR 201公告）
反倾销／反补贴	商务部ADCVD案件清单（access.trade.gov）；按“企业+产品范围”个案判定，与税号无机械对应



终 输出判定结论

按固定格式输出：**①是否征收301关税；②附加税率；③报关用9903税目；④法律依据文号；⑤是否可享排除；⑥并行税种清单**。示例：“8541.43.00——征收301关税50%（战略产业加税，9903.91.02，89 FR 76581），无适用排除；另需叠加最惠国税率并核查201保障措施与双反税。”

环节明细与查询依据一览

表1 301关税查询环节、数据源与法律依据对照表

环节	查询动作	数据源	查询依据（法律文号）
0 输入预处理	税号标准化为8位子目；确认产品描述与中国原产地	报关单证；HTS第1—97章	HTS General Notes；19 CFR Part 134／177
1 四大清单	8位子目比对注释 20(b)/(d)/(f)/(s)现行枚举	HTS第99章注释20；工作簿②表（10,008个子目）	83 FR 28710；83 FR 40823；83 FR 47974；84 FR 20459；84 FR 43304；85 FR 3741
2 战略产业加税	8位子目／10位统计号比对注释 31(b)—(l)	HTS注释31；工作簿③表（392项）	89 FR 76581；89 FR 101682；注释31(k)(l)（海事301）
3 排除条款	10位统计号＋英文描述双重比对 178项排除	HTS注释20(vvv)/(www)；工作簿④表	USTR排除公告；有效期至2026-11-09
4 特殊情形	10位层级措施、起重机叠加、时间节点复核	HTS注释31(f)(ii)/(k)/(l)；9903.91.09	89 FR 76581；海事301公告；USTR后续公告
5 并行税种	MFN、232、IEEPA、201、双反逐一核查	HTS General栏；CBP；商务部ADCVD清单	各措施对应联邦公报公告与行政令

官方在线复核路径（报关前最终确认）

- 第一步 hts.usitc.gov**：输入税号，查看页面“Chapter 99”关联税目——出现9903.88.01／.02／.03／.04／.15即在四大清单；出现9903.91.xx／9903.92.10即战略产业加税；“Rates of Duty”栏给出加征幅度。此为CBP报关口径，最权威。
- 第二步 CBP 301专页**（www.cbp.gov/trade/remedies/301-certain-products-china）：查阅CSMS报关指引，确认9903税目申报方式与生效日期。
- 第三步 USTR 301专页**（ustr.gov/issue-areas/enforcement/section-301-investigations/tariff-actions）：下载现行排除清单与最新公告，核对排除有效性（现行排除2026-11-09到期）。

易错点提示

- 勿用历史清单PDF**：818／279／5745／3229为2018—2019年原始行数；现行口径以HTS注释20／31枚举为准（856／283／5906／2963），2024年9月394个子目已移入注释31。
- 8位查不到≠不征**：口罩、呼吸器、注射器、底盘车等措施在10位统计号层级，必须下钻。
- 排除≠税号排除**：排除裁定到具体产品描述，同税号下不符合描述的产品照常征税。
- 原产地不因转运改变**：301按“中国原产”认定，与起运地无关。
- 301只是总税负一层**：MFN、232、IEEPA、201、双反独立适用、相互叠加。

编制依据：HTSUS第99章第三分章注释20、注释31现行文本（2026-07-18自hts.usitc.gov解析）；USTR联邦公报公告（83 FR 28710、83 FR 40823、83 FR 47974、84 FR 20459、84 FR 43304、85 FR 3741、89 FR 76581、89 FR 101682）；CBP CSMS指引。本流程图与《美国301关税产品清单（按海关编码）_2026-07.xlsx》配套使用，每月或逢USTR公告后复核更新。